



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
29ª VARA CRIMINAL
 Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, Barra Funda, São Paulo - 01133-020 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº: **0033896-88.2017.8.26.0050 - CONTROLE 862/2017**
 Classe - Assunto **Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Documento de **CF, IP-Flagr. - 3209/2017 - 72º Distrito Policial - Vila**
 Origem: **Penteado, 379/2017 - 72º Distrito Policial - Vila Penteado**
 Autor: **Justiça Pública**
 Ré(s)(s): **MARCOS VINICIUS FARIAS DA SILVA**

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Réu: MARCOS VINICIUS FARIAS DA SILVA (Preso no Centro de Detenção Provisória de Vila Independência) e escoltado.

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo 862/2017

Aos 09 de agosto de 2017, nesta cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da **29ª VARA CRIMINAL**, onde presente se achava a Meritíssima Juíza de Direito, **Dra. Tamara Priscila Tocci**, comigo escrevente a seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor Porteiro dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido a(o) Digníssimo(a) **Dra. Nohade de Fátima Abdo Brunelli, Promotora de Justiça**. Presente(s) o(a)(s) ré(u)(s) acima mencionado(o)(s). Presente a **Dra. Andrea Perecin de Arruda Ribeiro Rios, Defensora Pública**, pelo réu. Iniciados os trabalhos, tomou(aram)-se o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) qualificadas na assentada, bem como o interrogatório do réu, mediante sistema de filmagem e gravação, seguindo em anexo o(s) CD(s) pertinente(s) a esta audiência. **Pela MMª. Juíza foi dito que, não havendo mais provas a serem produzidas, declarava encerrada a instrução e deliberava o início dos debates da causa. Dada a palavra à Dra. Nohade de Fátima Abdo Brunelli, Promotora de Justiça, foi dito: MM. Juíza: apresentou debates orais colhidos via sistema de gravação de áudio e vídeo, requerendo a condenação do acusado nos termos da denúncia. Dada a palavra à Dra.**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
29ª VARA CRIMINAL

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, Barra Funda, São Paulo - 01133-020 - SP

Andrea Perecin de Arruda Ribeiro Rios, Defensora Pública, foi dito: MM. Juíza: Meritíssima Juíza, a ação penal não merece prosperar. Ouvido nesta data, o réu negou a prática delitiva. Disse que estava alcoolizado, havia bebido na casa de sua parente, que se localiza naquela região. Estava na rua, naquelas proximidades, e percebeu, cerca de dez metros à frente, a existência de um veículo Kombi azul. De repente, uma pessoa chamada Darlan, que também estava no local, disse que policiais estavam chegando, ocasião em que algumas pessoas que ali estavam correram. Com a chegada da polícia foi abordado, pois não correu. Também foram abordados outros indivíduos. Os policiais disseram que havia denúncia a respeito de uma Kombi azul. A bolsa de droga não estava em seu poder e não foi por ele dispensada; viu que a referida bolsa foi encontrada no motor da referida Kombi. Plenamente verossímil merece crédito a versão do acusado, tendo em vista que não foi infirmada pelos elementos de prova carreados aos autos. A prova acusatória, por outro lado, não comprovou qualquer envolvimento do réu com o tráfico de droga. Com efeito, os depoimentos colhidos em juízo, não se prestam a infirmar a versão do acusado. Assim vejamos. Os policiais esclareceram, em síntese, que, em patrulhamento, foram informados por um transeunte de movimento suspeito na região descrita na denúncia. Chegando ao local apontado, visualizaram três pessoas que se dispersaram com a aproximação da viatura. Um deles, o réu, trazia consigo uma bolsa, que dispensou ao lado de um veículo ao ver a polícia. Abordados, o réu negou qualquer envolvimento com as drogas constantes naquela bolsa, cuja posse também negou. Os demais indivíduos também foram abordados e revistados, mas nada traziam; disseram que não conheciam o réu. Ocorre que os policiais apresentaram versões contraditórias acerca de relevantes circunstâncias das diligências. Com efeito, o policial Salmo informou que foram informados por uma moça de que havia tráfico no local descrito na denúncia; disse também que o réu aparentava estar sob o efeito de álcool. Seu colega Samuel, por sua vez, informou que teria sido noticiado por uma pessoa que três pessoas estariam armadas, mas nada sobre ocorrência de tráfico o local teria sido mencionado inicialmente. Disse também, em contradição ao relato de seu



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
29ª VARA CRIMINAL

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, Barra Funda, São Paulo - 01133-020 - SP

parceiro, que o réu não aparentava estar sob o efeito de álcool e droga. Portanto, a prova acusatória ficou reduzida à oitiva dos policiais militares responsáveis pela prisão, contudo, tendo em vista as circunstâncias em que se deram os fatos, bem como as contradições acima apontadas, temerário seria fiar-se nos depoimentos dos policiais, pois não podem ser considerados isentos de parcialidade, diante do interesse que têm no desfecho da ação penal, cuja procedência tem o condão de legitimar as diligências realizadas. Ressalte-se, neste e ensejo, que os policiais não fizeram qualquer apontamento quanto a comportamento do réu típico de venda de drogas. Assim os depoimentos dos policiais não convenceram quanto ao envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes. Ante o exposto, diante da precariedade da prova carregada aos autos, requer-se a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Entretanto, na remota hipótese de condenação, requer-se a fixação da pena-base no mínimo legal, diante das condições judiciais favoráveis, e por não se tratar de apreensão de quantidade exacerbada de entorpecentes. **Pela MMª Juíza Dra. Tamara Priscila Tocci, foi proferida a seguinte sentença: " Vistos. MARCOS VINICIUS FARIAS DA SILVA,** qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, porque no dia 26 de abril de 2017, por volta das 20h50min, na Avenida Michihisa Murata, nº 221, Freguesia do Ó, nesta cidade e comarca da Capital, trazia consigo, para fins de traficância, 14 (quatorze) porções de maconha e 159 (cento e cinquenta e nove) porções de cocaína, substâncias estas entorpecentes e que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O Inquérito Policial foi encartado aos autos às fls. 04/45. O réu foi notificado, nos termos do artigo 55 "caput" da lei 11.343/06 (f. 118), e apresentou defesa prévia (fls. 122/123). A denúncia foi recebida no dia 26 de junho de 2017 (fls. 124/125), sendo o réu citado. Na fase instrutória tomaram-se os depoimentos de duas testemunhas de acusação, sendo o réu interrogado ao final. As partes apresentaram suas alegações finais, mediante debates. A Digníssima Representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
29ª VARA CRIMINAL

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, Barra Funda, São Paulo - 01133-020 - SP

da denúncia. Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição do acusado por insuficiência de provas. Alternativamente, a fixação da pena em seu mínimo legal em regime mais brando. É o relatório. **Fundamento e Decido.** Imputa-se ao réu a prática do delito tipificado no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. A pretensão veiculada nesta ação é procedente. A materialidade do delito de tráfico está positivada pelo auto de prisão em flagrante (f. 05), boletim de ocorrência (fls. 13/17), laudo de constatação (fls. 19/21), auto de exibição e apreensão (fls. 24/25) e laudo de exame químico-toxicológico, com resultado positivo para cocaína e maconha (fls. 115/117), bem como pela prova oral colhida em Juízo. A autoria, por sua vez, é incontroversa. Verifica-se, inicialmente, que o réu foi preso em flagrante delito. Na lição de De Plácido e Silva: **“Flagrante delito é a evidência do crime, quando o criminoso o está cometendo, ou quando, após sua prática, pelos claros vestígios de o ter cometido, é surpreendido no mesmo local, ou é perseguido, quando foge, pelo clamor público. Nesta razão, o flagrante delito constitui-se, seja no próprio momento em que o crime se comete ou, após sua prática, pela evidência da atualidade do crime e certeza ou clareza da pessoa do criminoso, visto a praticá-lo ou a fugir do cenário do crime, após praticá-lo** (Vocabulário Jurídico, De Plácido e Silva, Vol. I, Editora Forense, Rio de Janeiro, Edição Universitária, 1ª Edição, 1987, pág. 307). O próprio termo “flagrante”, derivado do latim *flagrans* (ardente, abrasador), é empregado, figuradamente, para significar o que é **claro**, o que é **evidente** ou **patente**. Ou para designar tudo o que é registrado ou anotado no próprio momento em que se dá a ação. Mirabete preleciona que: **“A palavra 'flagrante' é derivada do latim, *flagrare* (queimar) e *flagrans, flagrantis* (ardente, brilhante, resplandecente) que, no léxico é acalorado, evidente, notório, visível, manifesto. Em sentido jurídico, flagrante é uma qualidade do delito, é o delito que está sendo cometido, praticado, é o ilícito patente, irrecusável, insofismável, que permite a prisão de seu autor, sem mandado, por ser considerado a 'certeza visual do crime'. Portanto, a possibilidade de se prender alguém em**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
29ª VARA CRIMINAL

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, Barra Funda, São Paulo - 01133-020 - SP

flagrante delito é um sistema de auto defesa da sociedade, derivada da necessidade social de fazer cessar a prática criminosa e a perturbação da ordem jurídica, tendo também o sentido de salutar providência acautelatória da prova da materialidade do fato e da respectiva autoria" (Processo Penal, Júlio Fabbrini Mirabete, Editora Atlas, São Paulo, 2ª Edição revista e atualizada, 1992, pág. 356). Assim, apesar do Auto de Prisão em Flagrante Delito ser uma providência de ordem administrativa, a encargo da Polícia Judiciária, não há como se negar que o mesmo evidencia a prática do delito pelo réu, caracterizando a certeza visual do crime. Portanto, verdade é que, com o flagrante, não só a autoria, mas também a materialidade e o próprio conjunto probatório se fortalece. Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva, afirmando que apenas estava no local dos fatos para fazer uma visita à sua prima e que, após se aproximar de alguns coles, perto de uma Kombi azul, a polícia chegou e ele se afastou, caminhando, já que nada devia. Que a droga foi encontrada no motor de referido automóvel e que não lhe pertencia. Que não conhece os policiais militares que o abordaram. Em que pese o direito de autodefesa do acusado, sua versão restou isolada diante do conjunto probatório coligido aos autos. Com efeito, os policiais militares ouvidos em juízo apresentaram depoimentos harmônicos. O Policial Militar Salmo Claudino disse que estava em um ponto específico na Avenida Parapuã, quando uma mulher informou que havia três indivíduos próximos à na Avenida Michihisa Murata. Que, desceu com seus parceiros até a via, momento em que o acusado avistou a sua presença e entrou em um beco. Que, o acusado dispensou uma bolsa. Que, a equipe conseguiu alcança-los. Que, em revista pessoal nada foi encontrado. Que, como viu o acusado dispensando uma bolsa, voltou até o local e encontrou a bolsa. Que, perguntou ao acusado se a bolsa era dele, sendo que disse que não. Que, com o acusado havia uma quantia em dinheiro de R\$128,10, em espécie e trocados. Que, chamou apoio e conduziu o acusado ao DP. Que, quando a viatura se aproximou eram três pessoas empregando fuga. Que, visualizou o acusado dispensando a bolsa. Que, no interior da bolsa foram encontrados 159 eppendorff's de cocaína e 14 invólucros de maconha, todas



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
29ª VARA CRIMINAL

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, Barra Funda, São Paulo - 01133-020 - SP

devidamente embaladas e prontas pra traficância. Que, não conhecia o acusado anteriormente. Que, o acusado não aparentava estar sob os efeitos de drogas, apenas de álcool. Que, o acusado não trazia nenhum acessório próprio para o consumo de drogas. Que, o acusado negou que a bolsa era dele. Que, os outros dois indivíduos foram abordados e devidamente separados. Que, os outros disseram que não conheciam o acusado e que só estavam no local de passagem. Que, os três indivíduos estavam juntos. Que, os três foram encaminhados para a Delegacia. No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Samuel, o qual confirmou que viu o réu dispensando a bolsa contendo os entorpecentes apreendidos, bem como que em seu bolso foi encontrado dinheiro trocado. É sabido que no processo penal por tráfico normalmente a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, que efetivam a apreensão da droga. E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuisse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra. É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel. Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel. Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC 87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06). Nesse sentido ainda: **“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais-especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualifica-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
29ª VARA CRIMINAL

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, Barra Funda, São Paulo - 01133-020 - SP

elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência” (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96). Confrontados os elementos de prova, afigura-se fidedigno o relato dos agentes públicos, que não teriam motivo para incriminar pessoas desconhecidas. A obtenção de outros testemunhos não é imprescindível, pois quando se trata de tráfico de entorpecentes normalmente as pessoas da vizinhança sentem medo ou simpatia pela figura do traficante, de modo que, sem outros meios de se comprovar o fato, confere-se valor aos depoimentos dos policiais (Código de Processo Penal, art. 203). De resto, não é razoável supor cometimento de denúncia caluniosa, servindo as unidades de tóxicos como instrumento de ilícito contra a Administração da Justiça. *In casu*, o réu foi abordado pelos policiais em um conhecido ponto de tráfico, após ser visto dispensando uma bolsa onde estavam guardados os entorpecentes apreendidos. Ainda, a quantia em dinheiro apreendida, a quantidade e diversidade das drogas bem como a forma de como estavam acondicionadas trazem fortes indícios para a participação do réu no tráfico. E nas palavras do renomado jurista Júlio Fabbrini Mirabete: **"indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficiente para dar base a uma decisão condenatória**, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado". (in Processo Penal - 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 344). Ainda, ressalto que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato do agente **guardar ou trazer consigo os entorpecentes, para entrega e consumo de terceiros**. Nesse sentido, cite-se o julgado: STF, HC 69.806/00, rel. Min. Celso de Mello, in DJU 04.06.1993, p. 11.012. Por fim, o próprio réu disse que não conhecia os policiais militares que efetuaram sua prisão, razão pela qual não há como se supor que estes teriam a intenção de prejudicar injusta e aleatoriamente qualquer cidadão. Portanto, o conjunto probatório coligido aos autos é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico, não sendo o caso de aplicação do princípio *in dubio pro reo*. Passo a dosar a pena em observância ao artigo 68, *caput*, do Código Penal, em análise das diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
29ª VARA CRIMINAL

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, Barra Funda, São Paulo - 01133-020 - SP

e pelo artigo 42 da Lei 11.343/06, as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu. Na **primeira fase** da dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, considerando-se a quantidade e a natureza da droga apreendida, qual seja "cocaína". assim, fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em seu valor mínimo legal, por não haver, nos autos, provas reveladoras de uma maior capacidade econômica por parte do réu. Na **segunda fase** da dosimetria da pena, não incidem circunstâncias atenuantes. Todavia, incide a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal, referente ao processo nº 0065425-33.2014.8.26.0050, junto à 8ª Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 19/01/2015 (f. 113), razão pela qual agravo a pena 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Na **terceira fase** da dosimetria da pena, não há causas de aumento ou diminuição de pena. Não havendo outras causas modificadoras da pena, torno-a definitiva. Deixo de reconhecer a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 para o crime previsto no artigo 33, caput, considerando-se a reincidência do réu; e também porque é evidente que o réu se dedicava à atividade criminosa, como demonstrou o acervo probatório, não sendo aquela a primeira e única vez que estava a serviço do tráfico. Também, não há como negar que ele adquiriu a droga de alguém com o intuito de comercializá-la; por sua vez, tal pessoa também adquiriu de outra e assim, sucessivamente, formando uma cadeia de meliantes, que visam o lucro fácil, atacando a saúde pública e a organização familiar. Algumas observações se fazem necessárias. No que tange à pena de multa, cumpre estabelecer que não se vislumbra a sua inconstitucionalidade, pois ela é proporcional ao delito. Ressalte-se que o legislador infraconstitucional recrudescu tanto a pena privativa de liberdade quanto a de multa por entender que o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, equiparado ao crime hediondo, merece ser punido de maneira mais rigorosa, porque ataca diretamente a saúde pública. Não se olvide que o traficante, seja



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
29ª VARA CRIMINAL

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, Barra Funda, São Paulo - 01133-020 - SP

ele de que categoria for, com o comércio das substâncias entorpecentes, auferir lucros, muitas vezes assombrosos. Afinal, ele vive do comércio ilícito e não tem que arcar com o pagamento de tributos. Ingenuidade supor que não se trata de atividade rentável, pois do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes participam verdadeiras organizações criminosas, que atuam em forma de pirâmide, na qual traficantes como o réu operam na base, revendendo a droga ao consumidor final. Deste modo, o traficante não pode ser apenado como os demais criminosos. À vista disso, a pena de multa é aplicada também em escala, que vai do mínimo ao máximo cominado em lei. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o **fechado**, ex vi do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90. Inviável a substituição por pena restritiva de direitos, seja pelo fato de estarem ausentes os requisitos dos artigos 44, incisos I e III, do Código Penal, seja porque o artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 estabelece que a reprimenda por crime de tráfico de drogas deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, seja porque o artigo 5º, XLIII, da CF/88, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, destacando também a importância da repressão a esse delito no artigo 5º, inciso LI. Frise-se que a Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que as hipóteses excludentes do regime de substituição de penas, contempladas no artigo 44 do Código Penal, tem como suporte unicamente o critério do legislador ordinário; já a inconvertibilidade das penas quando a condenação decorre do tráfico ilícito de entorpecentes têm por si a vontade do constituinte, que em dois momentos destacou a importância da repressão a esse crime, no artigo 5º, incisos XLIII e LI, da CF (Arguição de Inconstitucionalidade/HC 120.353, Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Ari Pargendler, DJe: 18.12.2009). Por fim, o crime de tráfico de entorpecentes, além de ser equiparado a hediondo e ser a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem. Assim, a concessão dos citados benefícios, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (artigo 59 do Código Penal), gerando ofensa ao disposto no artigo 44, inciso III, do Código Penal, e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
29ª VARA CRIMINAL

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, Barra Funda, São Paulo - 01133-020 - SP

verdadeira sensação de impunidade. Condeno-o, finalmente, ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, esta em valor equivalente a 100 UFESP, nos termos do artigo 4º, §9º, alínea “a”, da Lei nº 11.608/03, todavia, fica dispensado do pagamento da verba de sucumbência, pois lhe concedo os benefícios da justiça gratuita neste ato. Posto isso, e considerando o mais que dos autos consta, julgo **PROCEDENTE** a pretensão punitiva do Estado, e o faço para: a) **CONDENAR** o réu **MARCOS VINICIUS FARIAS DA SILVA**, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime de cumprimento de pena **inicial fechado**, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em seu valor mínimo legal, por não haver, nos autos, provas reveladoras de uma maior capacidade econômica por parte do réu. Em homenagem ao Princípio da Homogeneidade das Prisões, e por inexistir qualquer alteração fática das condições antes existentes quando da prisão do réu, **nego-lhe o direito de recorrer em liberdade** em relação a este processo, eis que assim respondeu ao longo do devido processo legal. **Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra detido, SERVINDO O PRESENTE TERMO COMO OFÍCIO.** Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do CPP, por não ser tal determinação compatível com a natureza difusa das vítimas. Deixo de aplicar o disposto no §2º do artigo 387 do CPP, acrescido pela Lei nº 12.736/12, por entender que tal norma é inconstitucional, uma vez que viola o Princípio da Individualização das Penas. Cumpram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, “d”, do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Extraia-se a guia de execução definitiva



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
29ª VARA CRIMINAL

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, Barra Funda, São Paulo - 01133-020 - SP

conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; ou a guia de execução provisória em caso de recurso; 5) autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos, bem como o perdimento do valor apreendido nos autos (fls. 24/25). Encaminhe-se ofício ao SENAD, comunicando acerca desta decisão e indicando a declaração de perdimento para os fins de sua destinação, *ex vi* do constante no art. 63, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. **As partes se manifestaram sobre a interposição de recurso de apelação nos seguintes termos:**

Ministério Público: não deseja apelar

Defesa: apelou

Réu: apelou

Por fim, pela MMª Juíza, Dra. Tamara Priscila Tocci, foi deliberado:

1. Certifico o trânsito em julgado para o Ministério Público, ocorrido nesta data. Anote-se no sistema. Recebo o recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública nesta data, nos efeitos devolutivo e suspensivo. Vistas à Defensoria para apresentação das razões. Com a vinda destas, vista ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Com a vinda destas, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, a uma de suas Câmaras Criminais.

Publicada em audiência. Saem as partes intimadas. Nada mais. Eu,
 (Fernando Felipe Garcia Martins da Costa), assistente Judiciário, digitei e subscrevi.

MMª. Juíza: assinatura digital

Dr(a). Promotor(a):

Dr(a). Defensor(a):

Ré(u)(s):